cấu được 2 phút thì tiếp tục có xe máy chạy qua đường mòn, sợ A kêu cứu nên Nghiên xốc nách A vào bên trong khoảng 2 m, nhặt một cục đá ong hình lăng trụ kích thước 20cmx10cm đập hai nhát vào vùng đầu và một nhát vào mồm A rồi tiếp tục giao cấu khoảng 5 phút sau thì thoả mãn dục vọng. Sau đó, Nghiên lôi xác A vào sâu trong rừng 20 m nữa và quay lại lấy quần áo của nạn nhân bỏ vào bên dưới gốc cây bạch đàn mục rồi phủ lá cây lên. Xong việc, Nghiên ra đường mòn lấy xe đạp của mình về nhà tắm rửa, thay quần áo. Ngày 1/9/2005, Nghiên tới đồn biên phòng T03 tự thú.

Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, ngày 4/9/2005, Trưởng đồn Biên phòng T03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Nghiên về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS và tội Hiếp dâm theo khoản 3 Điều 112 BLHS. Ngày 15/9/2005, Trưởng đồn Biên phòng T03 đã ra quyết định chuyển vụ án tới Cơ quan điều tra công an tỉnh S.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh chị có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng mà Trưởng đồn Biên phòng T03 đã thực hiện?

Tình tiết bổ sung

Biết việc phạm tội của Nghiên là rất nghiêm trọng, ngày 20/9/2005, bố của Nghiên đã tới Văn phòng luật sư X đề nghị luật sư Y, Phó trưởng Văn phòng luật sư X, thành viên đoàn luật sư thành phố H bào chữa cho Nghiên. Luật sư Y đồng ý.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Luật sư Y cần thực hiện ngay các hoạt động gì để thực hiện việc bào chữa cho Nghiên?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho Luật sư Y với 2 lý do: thứ nhất, luật sư Y không phải là thành viên Đoàn luật sư tỉnh S; thứ hai, cơ quan điều tra đang yêu cầu Đoàn luật sư phân công một Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho Nghiên.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh chị có tán thành các lý do từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho Luật sư Y không? Theo anh chị, luật sư Y cần giải quyết tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh S truy tố Trần Ngọc Nghiên theo tội danh và điều khoản BLHS như quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của đồn biên phòng T03. Luật sư Y đã được cấp giấy chứng nhận người bào chữa.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh chị, luật sư Y cần trao đổi với ai, thuộc Cơ quan nào, đề xuất những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp Nghiên trong trại tạm giam, luật sư Y nhận thấy Nghiên có dấu hiệu thần kinh không bình thường, hay đập đầu vào tường, nói cười vô thức.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Theo anh chị, luật sư Y cần:

a, đề xuất Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nghiên; hoặc

b, đề xuất giám thị trại tạm giam cho Nghiên tới điều trị ở cơ sở y tế chuyên khoa; hoặc

c, đề xuất Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hoặc

d, cách giải quyết riêng của anh chị.

Tình tiết bổ sung

Tình trạng tâm thần của Nghiên là bình thường và vụ án tiếp tục được giải quyết theo thủ tục thông thường. Trên cơ sở cáo trạng của Viện kiểm sát, Toà án nhân dân tỉnh T đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử Trần Ngọc Nghiên về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS và Hiếp dâm theo khoản 3 Điều 112 BLHS. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, luật sư nhận thấy bố cháu A được triệu tập với tư cách người bảo vệ quyền lợi của người bị hại còn mẹ cháu A được triệu tập với tư cách người đại diện hợp pháp của người bị hại. Ngoài ra,